

1500879-18.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAYO GONCALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

CAYO GONÇALVES DA SILVA foi processado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porque no dia 5/4/2021, por volta das 12h30, trazia consigo, para fins de consumo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500879-18.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500879-18.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAYO GONCALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

CAYO GONÇALVES DA SILVA foi processado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porque no dia 5/4/2021, por volta das 12h30, trazia consigo, para fins de consumo de terceiros, 11 (onze) porções de maconha (peso bruto: 24,51 gramas; peso líquido: 18,44 gramas), 9 (nove) microtubos de cocaína (peso bruto: 17,07 gramas; peso líquido: 3,51 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Notificado, apresentou resposta às fls. 103/109, pugnando pela concessão de acordo de não persecução penal.

O Ministério Público discordou da concessão do benefício, por se tratar de faculdade da instituição (fls. 118/120).

O juízo determinou a remessa dos autos à PGJ (fls. 122/123), que ratificou a posição ministerial (fls. 139/148).

A denúncia foi recebida por decisão proferida em 20/4/2022, às fls. 169/171.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado, que embora intimado (fl. 190), não compareceu ao ato. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, retificando a data mencionada na inicial, para fazer constar 20h30. A defesa requereu o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, com aplicação da benesse do § 4º, com fixação de regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo transcorreu regularmente, sem preliminares ou nulidades pendentes de análise.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

A testemunha Roberto Miranda, policial civil, narrou que ocorrência se deu no período noturno; local "extremamente conhecido" pela prática de tráfico; por volta de 10 (dez) apreensões no período; diligência com viatura descaracteriza; identificaram pessoa com atitude suspeita - parado no local, aparentemente aguardando alguém -; algum tempo depois houve aproximação de duas pessoas, "troca de mãos"; acusado encaminhou até local onde há aparelhos de musculação, pegou alguma coisa e entregou; na segunda oportunidade, desembarcaram da viatura e realizaram abordagem; encontrados R\$ 33,00, duas porções de maconha e um eppendorf; no local encontraram as demais porções, idênticas às encontradas consigo.

A testemunha Frederico Álvaro de Lima e Silva Oliveira, policial civil, expôs que estavam em local conhecido pela prática de tráfico; visualizaram suspeito próximo a um prédio da prefeitura; pararam viatura a cerca de 20 (vinte) metros; presenciaram duas vendas; dinâmica: recebe o dinheiro e vai até local em uma praça, onde há aparelhos de ginástica; neste local encontraram as porções apreendidas; observação demorou cerca de 15/20 minutos; não registraram a diligência; primeira venda cerca de dez minutos após chegada dos agentes; segunda após dois minutos; campana durou 15 (quinze) minutos; não foi feito qualquer registro.

Desta forma, a materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 1); boletim de ocorrência n. 58/2021 (fls. 6/8); auto de exibição e apreensão (fl. 9); laudo de constatação preliminar (fls. 23/25); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 199/201), que atestaram a presença da substância cocaína e tetraidrocanabinol, encontradas em posse do acusado, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em juízo.

Além dos depoimentos dos agentes responsáveis pela prisão do acusado, este, ouvido em sede policial, confessou que as drogas eram destinadas ao tráfico: "QUE REALMENTE ESTAVA VENDENDO DROGAS NESTA NOITE NO LOCAL DOS FATOS, SENDO SEU PRIMEIRO DIA; QUE ESTÁ DESEMPREGADO E CHEGOU A PASSAR FOME, ACEITANDO PRATICAR O CRIME; QUE NÃO OFERECER RESISTÊNCIA E NADA TEM A RECLAMAR DOS POLICIAIS, INCLUSIVE INDICOU A ELAS ONDE ESTAVA GUARDANDO A DROGA; QUE NÃO DESEJA FALAR O NOME DA PESSOA QUE O CONTRATOU" (fl. 5).

Em juízo, disse que realmente estava traficando; estava passando por necessidades, sem comer nada; primeiro dia que estava traficando; alguém ofereceu para traficar e aceitou; atualmente trabalha como servente, recebendo R\$ 80,00 ao dia.

Nesse sentido, descabida a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei n.

11.343/2006, pois além de preso em flagrante com as porções, individualizadas, não há qualquer prova que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais, reitera-se, são consentâneos às declarações prestadas na fase prévia e à confissão do acusado.

Em reforço, o STJ (AgRg no AREsp 1824447/DF): "A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese. 4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" - grifou-se.

No mais, os mencionados depoimentos são harmônicos com sua confissão extrajudicial e judicial.

Desta forma, por todos os fundamentos expostos, a condenação é mandatória. O auto de exibição e apreensão (fl. 9); laudo de constatação preliminar (fls. 23/25); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 199/201), que atestaram a presença da substância cocaína e tetraidrocanabinol, encontradas em posse do acusado, aliados às ponderações acima, são suficientes à prolação do decreto condenatório.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, a pena é fixada no mínimo legal, pois as circunstâncias não excedem a gravidade inerente ao tipo.

Na segunda fase, apesar da confissão e de ser menor de 21 (vinte e um) anos, inviável reduzir a pena aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, registra-se que o STJ, no AgRg no AREsp 1495549/SP, assentou que "a prática de crime de tráfico de drogas em praça pública, por si só, não atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, porquanto não prevista em lei, sendo vedado o uso da analogia in malam partem".

No caso, a denúncia sustentou a necessidade de majorar a pena porque o delito teria sido praticado no interior de praça municipal destinada à diversão e lazer dos munícipes. Anota-se que se trata de causa de aumento objetiva.

Pela análise das fotografias juntadas às fls. 82/83 verifica-se que no local há um parque de diversões destinado aos residentes. Em se tratando de local onde se realizam "diversões de qualquer natureza", viável o acréscimo de 1/6 à pena.

No mais, preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, o dispositivo prevê que faz jus à benesse o agente que "seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa" - grifou-se.

Consigna-se que "nos termos da jurisprudência do STJ: "A aplicação da minorante do tráfico não fica condicionada ao disposto no art. 42, da Lei de Drogas. Trata-se de direito subjetivo do réu, de sorte que, atendidos os requisitos legais, mister a aplicação da referida causa redutora de pena" (AgRg no RESp 1902218/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)".

Logo, de rigor a redução da pena em 2/3, o que resulta em pena definitiva de 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (art. 33, § 2º, "c", do CP), além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cujo valor unitário é fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo; consigna-se que o acusado foi

condenado a pena inferior a quatro anos, não é reincidente nem possui antecedentes criminais, de modo que a substituição, mais que suficiente ao caso, constitui direito subjetivo do acusado (art. 44 e §2º, do CP).

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar CAYO GONÇALVES DA SILVA pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo; além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cujo valor unitário é fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Diante da incompatibilidade do regime inicial de cumprimento com a prisão preventiva, inviável a decretação (art. 387, § 1º, do CPP).

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); e) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Custas pelo acusado, na forma do arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

A presente sentença é publicada em audiência, valendo como certidão de trânsito em julgada para ambas as partes.

Campo Limpo Paulista, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA